

1500777-72.2022.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/12/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO. NULIDADE. AFRONTA AO ART 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL, SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CORROBORANDO CONFISSÃO NA FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.-Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

Juizado Especial Cível e Criminal

TRAVESSA CLEITON ZANINI, S/N, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500777-72.2022.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500777-72.2022.8.26.0572

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON BARBOSA DE LIMA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de EVERTON BARBOSA DE LIMA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 305, da Lei 9.50/97.

Conforme a denúncia, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 12h 52min, na Rua Genoveva Bonato Scarelli, Residencial Espigão, São Joaquim da Barra/SP, o acusado, após envolver-se em colisão automobilística, afastou-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, sem prestar qualquer apoio ou informação à vítima.

É a síntese do necessário, observado o disposto no artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

A priori, evitando-se repetições desnecessárias, transcrevo a prova oral produzida em audiência, como segue:

A vítima ANTHONY STANLEY DOS REIS SOARES, ouvida em juízo, relatou que na data dos fatos, estava na direção de seu veículo quando o acusado, pilotando um corsa de cor vinho, colidiu com seu veículo por não obedecer ao sinal de parada. Após o acidente, o depoente relata que tentou conversar com o réu para resolver a questão, o que não foi possível pelo estado alterado do acusado. Dessa forma, segundo o depoente, o réu evadiu o local ao ver que a vítima iria ligar para a polícia, sem ressarcir ou entrar em contato posteriormente.

Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminares a ser analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido.

Dessa forma, trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 305, do Código de Transito Brasileiro, cuja redação é a seguinte:

"Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa."

Contudo, a considerar que o Ministério Público, titular da ação penal, não cuidou de produzir provas, saliento que os relatos colhidos tanto em juízo como durante a fase policial são controversos, de modo a resultar certa dúvida quanto a materialidade e autoria dos fatos.

Primeiramente, consta no Boletim de Ocorrência (fls.01/02), bem como no link do ofício (fl.04), que o automóvel envolvido na data se trata de um GM/CORSA GL de cor azul; todavia, em audiência de instrução e julgamento, de forma contraditória, a vítima aduz que o veículo responsável pelo acidente seria um CORSA de cor vinho (fls.96/97).

Além disso, o réu, ao comparecer na delegacia, relatou que na data dos fatos realmente se envolveu em uma colisão, porém que não estava de carro, de moto (fl.09).

Também, não é possível saber se os danos foram causados na data apurada, tendo em vista que o vídeo trazido aos autos não esclarece quanto a ocorrência do acidente em questão, nem há como identificar a placa do veículo indicado na filmagem (fl.04). Dessa forma, a acusação está pautada, exclusivamente, na palavra da vítima.

Joeirado o acervo probatório, verifica-se que não há simplesmente nada que indique a prática do referidos delitos, o que gera, no mínimo, um cenário de dúvida razoável que acusação não conseguiu quebrar, deixando de produzir provas em Juízo no sentido da procedência da acusação.

Ressalto que os depoimentos coligidos exclusivamente em sede policial não são suficientes para sustentar a condenação, à luz do disciplinado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

Acerca da condenação pautada unicamente em provas produzidas no decorrer do inquérito policial, assim se posiciona a abalizada doutrina do professor GUILHERME DSE SOUZA NUCCI: "A doutrina e a jurisprudência sempre firmaram tal entendimento: a prova colhida durante a investigação, para ser utilizada em juízo, precisa ser confirmada por outras provas, coletadas sob o crivo do contraditório. Em conclusão, as provas colhidas durante a investigação não servem para lastrear uma decisão

condenatória. Quando levadas em conta, precisam ser firmemente ratificadas por provas coletadas sob o contraditório judicial””NUCCI, Guilherme de Souza, Tratado Jurisprudencial e Doutrinário em Direito Processual Penal, RT, p. 60”.

Em semelhante prisma, oportuno colacionar recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente amoldáveis ao caso sub judice, in litteris:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 CPP. INOCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 2. No caso, ao contrário do alegado pela recorrente, inexistente ofensa ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se embasa apenas em confissão extrajudicial. 3. Acolher os argumentos da recorrente, no sentido de que a prova testemunhal é insuficiente à comprovação da autoria delitiva, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 814.370/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO. NULIDADE. AFRONTA AO ART 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL, SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CORROBORANDO CONFISSÃO NA FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.-Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.-Esta Corte Superior tem o entendimento pacífico de que não se admite a condenação com base exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial. Todavia, no presente caso não há falar em afronta ao art. 155 do CPP, uma vez que a condenação baseou-se também na prova testemunhal colhida em juízo, corroborando a confissão extrajudicial. Habeas corpus não conhecido. (HC 241.348/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 07/08/2014)

Destarte, inviável escorar condenação em provas coletadas durante investigação criminal, sequer ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do preceituado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

Sem mais delongas, de fato, inexistente prova segura e suficiente capaz de alicerçar a prolação do édito condenatório em face do acusado, operando em favor dela, em última análise, o preceituado pelo princípio do in dubio pro reo, motivo pelo qual de rigor absolvê-lo.

II – DISPOSITIVO

Por esses fundamentos, absolvo o acusado, firme no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, data e hora da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA